

개선 요구

1. 제 목 : 임차주택 장기수선충당금 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■실, ○○■■■■병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 연고지 이외의 지역에 신규채용 또는 전보된 임·직원에게 안정적인 근무환경을 제공하기 위하여 「임차주택 지원 및 관리지침」에 따라 임차주택을 지원하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「공동주택관리법」 제30조(장기수선충당금의 적립) 제1항에 따르면 공동주택의 관리주체는 장기수선계획에 따라 공동주택의 주요 시설의 교체 및 보수에 필요한 장기수선충당금을 해당 주택의 소유자로부터 징수하여 적립하여야 하고, 소유자는 장기수선충당금을 사용자가 대신하여 납부한 경우에는 같은 법 시행령 제31조(장기수선충당금의 적립 등) 제7항 및 8항에 따라 그 금액을 사용자에게 반환하도록 정하고 있습니다.

그리고, 우리 공단 「임차주택 지원 및 관리지침」 14조(비용부담)에 따르면, 임차주택 사용으로 인하여 발생하는 비용(관리비, 제세공과금, 소모성 수선유지비 등)은 입주자가 부담하도록 하고 있으며, 「공동주택관리법 시행령」제23조(관리비 등)에서는 ‘장기수선충당금’을 ‘관리비’¹⁾와는 별도로 구분하여 징수토록 하고 있습니다.

따라서, 장기수선충당금은 공단 지침에서 정하는 ‘주택 사용으로 인하여 발생하는 비용’과는 별개로 회사가 임대계약 사용자로서 납부하고 관리해야 할 비용입니다.

1) 제23조(관리비 등) 1항 : 1.일반관리비 2.청소비 3.경비비 4.소독비 5.승강기유지비 6. 지능형 홈네트워크 설비 유지비 7.난방비 8. 급탕비 9. 수선유지비 10. 위탁관리수수료

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 우리 공단 임차주택 장기수선충당금 관리 실태를 확인한 결과, 공단은 직원이 전보 등 인사명령으로 임차주택에서 퇴거할 경우, 관리주체(관리사무소)에 장기수선충당금 납부 확인서를 요청하여 직원이 대신 납부한 장기수선충당금을 해당직원에게 반환하는 등 장기수선충당금을 적정하게 관리해야 함에도 「임차주택 지원 및 관리지침」에 장기수선충당금 관리에 대해 특별히 규정하고 있지 않아 소속기구별로 상이하게 운영하고 있었는데, 그 사례를 보면,

직원이 임차주택 퇴거 시 임차주택 관리부서(관리부) 담당자가 장기수선충당금 정산금을 사비로 직원에게 지급하고 추후 소유자(집주인)로부터 개인 계좌로 돌려받거나 정산 없이 퇴거하는 등 장기수선충당금 관리에 문제가 있는 것으로 확인되며,

특히, ○○㉠㉠병원에서는 임차주택 장기수선충당금을 입주·퇴거하는 직원 간 상호정산 처리하도록 하고 있어, [표 2]와 같이 '21. 9. 현재 신규 입소직원이 퇴거직원에게 지급해야하는 장기수선충당금이 최대 \$\$\$만원에 이르는 등 총 \$\$\$여 만 원의 장기수선충당금이 회사 통제 없이 운영되고 있어, 장기수선충당금의 납부 및 정산에 대한 적정 관리방안이 필요한 것으로 확인됩니다.

[표 2] 임차주택 장기수선충당금 현황('21.9)

연번	임차 물건	계약기간	전세권(천원)	장기수선충당금(원)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
합 계				\$\$\$\$,\$\$\$

4. 관계기관 의견 : ◆◆실, ○○㉠㉠병원은 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○㉠㉠병원장은

- 직원 간 정산 처리되고 있는 장기수선충당금을 회사에서 정산 관리할 수 있도록 하시기 바랍니다.(개선)

○ &&이사는

- 장기수선충당금의 납부·정산방법의 체계적 관리가 될 수 있도록 「임차주택 지원 및 관리지침」을 개정하시기 바랍니다.(개선)